场所经营活动谋取利益。”

九、有的委员提出，草案第二十七条第二款将大型活动的举办者和场地管理者轻重不同的违法行为，在同一款中规定了幅度相同的处罚，有违“过罚相当”的原则，建议分别表述，并适当降低对场地管理者的处罚幅度。因此，法制委员会建议将该款中对场地管理者处罚的内容单列一款，作为草案修改稿第二十八条的第三款，内容为：“场地管理者违反本条例第二十条第三款规定，将场地提供给举办者使用的，处一千元以上五千元以下罚款。”

此外，还对草案作了一些文字、技术性修改，对有关条款的顺序作了相应调整。

法制委员会已按照上述修改意见提出了草案修改稿，建议本次常委会审议后通过。

以上意见和草案修改稿是否妥当，请予审议。

江苏省第十届人民代表大会常务委员会公　告

第 29 号

《江苏省文物保护条例》已由江苏省第十届人民代表大会常务委员会第六次会议于 2003 年 10 月 25 日通过，现予公布，自 2004 年 1 月 1 日起施行。

2003 年 10 月 25 日

江苏省文物保护条例

（2003 年 10 月 25 日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第六次会议通过）

第一章　总　则

第一条　为加强对文物的保护和管理，继承优秀历史文化遗产，根据《中华人民共和国文物保护法》等有关法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条　本省行政区域内文物和具有科学价值的古脊椎动物化石、古人类化石的保护、利用和管理，适用本条例。

第三条　地方各级人民政府负责本行政区域内的文物保护工作，并将其纳入经济和社会发展计划。

县级以上地方人民政府承担文物保护工作的部门（以下简称文物行政部门）对本行政区域内的文物保护实施监督管理。

其他有关部门在各自的职责范围内，共同做好文物保护的有关工作。

第四条 文物保护经费由地方各级人民政府列入同级财政预算，随着财政收入的增长而增加，并专款专用。

城市维护费中用于文物维修的费用按照国家和省有关规定执行。

鼓励公民、法人和其他组织对文物保护事业进行捐赠。对文物保护事业进行捐赠的公民、法人和其他组织，按照国家有关规定享受减税、免税的优惠待遇。

第五条 文物行政部门和教育、科技、新闻出版、广播电视行政部门，应当做好文物保护的宣传教育工作。

所有单位和个人都有依法保护文物的义务，并有权检举、控告和制止破坏文物的行为。

对文物保护事业作出突出贡献的单位和个人，由地方各级人民政府、文物行政部门和其他有关部门给予表彰和奖励。

第二章 不可移动文物

第六条 省文物行政部门在市、县级文物保护单位中选择具有重要历史、艺术、科学价值的确定为省级文物保护单位，或者直接确定为省级文物保护单位，报省人民政府核定公布，并报国务院备案。

市、县级文物保护单位，分别由市、县级文物行政部门确定，报同级人民政府核定公布，并报省人民政府备案。

尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物，由县级文物行政部门组织调查和初步审核后，对其名称、类别、位置、范围等事项予以登记和公布，报上一级文物行政部门备案，并在三个月内作出标志说明，一年内建立记录档案。

第七条 省规划行政部门会同省文物行政部门组织划定历史文化街区报省人民政府核定公布。

历史文化街区所在地的县级以上地方人民政府应当根据历史文化街区保护的需要，组织编制专门的保护规划，并纳入城市总体规划。规划行政部门、文物行政部门应当按照国家和省有关规定协商确定历史文化街区的保护措施。

在历史文化名城中的历史文化街区内进行工程建设，有关行政部门应当事先征得文物行政部门的同意。在其他城市中的历史文化街区内进行工程建设，有关行政部门应当事先征求文物行政部门的意见。

历史文化街区的布局、环境、历史风貌等遭到严重破坏，不符合规定条件的，由省规划行政部门、文物行政部门报省人民政府核准撤销，并予以公布。

第八条 有关地方各级人民政府应当加强对本行政区域内的世界文化遗产的保护，按照世界文化遗产保护国际公约和国家有关规定制定保护规划和专项保护管理规定，并公布施行。

第九条 全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的保护范围由市、县级文物行政部门会同规划行政部门提出初步意见，经省文物行政部门会同规划行政部门划定后报省人民政府批准公布。其中，全国重点文物保护单位的保护范围，报国务院文物行政部门备案。

市、县级文物保护单位的保护范围由市、县级文物行政部门会同规划行政部门划定，报同级人民政府批准公布，并报上一级文物行政部门备案。

第十条 全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的建设控制地带，经省人民政府批准，由市、县级文物行政部门会同规划行政部门提出初步意见，经省文物行政部门会同规划行政部门

划定后，予以公布。

市、县级文物保护单位的建设控制地带，经省人民政府批准，由市、县级文物行政部门会同规划行政部门划定后，予以公布。

文物保护单位需要划定建设控制地带的，应当自文物保护单位核定公布之日起两年内划定公布。

第十一条 全国重点文物保护单位、省级文物保护单位应当自核定公布之日起两年内，由所在地县级以上规划行政部门会同文物行政部门商定保护措施，纳入城乡建设规划。

第十二条 在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，建设工程项目应当与文物保护单位的周边环境、历史风貌相协调，不得破坏文物保护单位的历史风貌；工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，经相应的文物行政部门同意后，报规划行政部门批准。

第十三条 在城镇房屋拆迁过程中，发现尚未登记公布的不可移动文物及其附属物，拆迁实施人必须立即停止施工，保护现场，并及时报告当地文物行政部门。文物行政部门接到报告后，应当在二十四小时内赶到现场，并在三日内提出处理意见。确有特殊情况的，应当在情况许可时立即赶到现场，并在七日内提出处理意见。

第十四条 建设工程选址，应当尽可能避开不可移动文物；对文物保护单位应当尽可能实施原址保护。

文物保护单位因特殊情况确实无法实施原址保护，需要迁移异地保护的，应当报省人民政府批准。迁移省级文物保护单位的，批准前须征得国务院文物行政部门同意。迁移全国重点文物保护单位，须由省人民政府报国务院批准。尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物，需要迁移异地保护的，应当事先征得文物行政部门的同意；需要拆除的，应当事先征得省文物行政部门同意。

对需要迁移异地保护的不可移动文物，建设单位应当事先制定科学的迁移保护方案，落实移建地址和经费，做好测绘、文字记录和摄像等资料工作。移建工程应当与不可移动文物迁移同步进行，并由文物行政部门组织专家进行验收。

第十五条 经与非国有不可移动文物的所有人协商一致，县级以上地方人民政府可以置换或者购买该不可移动文物。

非国有不可移动文物面临损毁危险，所有人不具备修缮能力的，当地人民政府应当给予帮助；所有人具备修缮能力而拒不履行修缮义务的，县级以上地方人民政府可以予以抢救修缮，所需费用由所有人负担。

第十六条 文物的保养维护工程、抢险加固工程、修缮工程、保护性设施建设工程、迁移工程等文物保护工程应当由具有相应资质的单位承担。

第十七条 文物保护工程中的修缮工程、保护性设施建设工程、迁移工程实行招投标和工程监理。

文物保护工程施工应当按照文物行政部门批准的修缮计划和工程设计方案进行。如需变更已批准的修缮计划和工程设计方案中的重要内容，必须经原申报机关报审批机关批准。

第十八条 文物保护工程竣工后，项目的审批机关视工程项目的实际情况成立验收小组或者委托有关单位，组织竣工验收。

第三章 地下文物

第十九条 根据本地区历史发展沿革及地下文物分布的状况，市、县级人民政府可以组织文

物等行政部门经过勘查核实后划定地下文物埋藏区，并予以公布。

土地使用权出让涉及地下文物埋藏区，有关行政部门在办理相关批准手续前，应当征求同级文物行政部门的意见。

第二十条 在地下文物埋藏区内进行工程建设，建设单位在取得建设项目选址意见书后，应当向省文物行政部门或者其委托的设区的市文物行政部门申请考古调查、勘探。文物行政部门应当组织从事考古发掘的单位进行考古调查、勘探。

在地下文物埋藏区以外占地面积五万平方米以上的建设工程应当按照前款规定的程序申请考古调查、勘探。文物行政部门应当组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。

考古调查、勘探结束，从事考古发掘的单位应当在三十日内出具考古调查、勘探报告。

第二十一条 任何单位和个人在建设工程或者生产活动中，发现地下文物，应当立即停止施工，并及时向文物行政部门报告。文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在二十四小时内赶到现场，并在七日内提出处理意见。文物行政部门提出需要进行考古发掘意见的，在考古发掘结束前，不得擅自在考古发掘区域内继续施工或者进行生产活动。施工单位或者生产单位应当指定专人保护现场，建设单位应当予以支持配合。当地公安机关应当协助做好现场的安全保卫工作。

在地下文物发现现场，任何单位和个人不得阻挠文物行政部门和考古发掘单位的工作人员进行调查和考古发掘。

考古发掘工作结束后，组织发掘工作的文物行政部门应当立即将处理意见书面通知建设单位，可以恢复施工的应当立即通知其恢复施工。

第二十二条 因配合建设工程而进行的考古调查勘探和抢救性考古发掘，省文物行政部门可以委托有条件的设区的市文物行政部门组织相关考古发掘单位进行。

第二十三条 因进行基本建设和生产建设需要进行考古调查、勘探、发掘的，所需经费应当列入建设工程预算，并由建设单位支付。具体办法按照国家有关规定执行。

第二十四条 考古调查、勘探、发掘工作结束后，考古发掘单位应当在三十日内，将结项报告和出土文物清单，上报批准考古勘探、发掘的文物行政部门。进行考古发掘的，应当在三年内完成考古发掘报告。

考古发掘中的重要发现，未经省文物行政部门同意，不得向外公布。

第四章 馆藏文物和民间收藏文物

第二十五条 博物馆、纪念馆、陈列馆和其他文物收藏单位应当具备下列条件：

（一）有固定的场所、库房；

（二）有必要的经费来源；

（三）有一定数量的藏品；

（四）有与文物收藏主要任务相适应的专业技术人员；

（五）有符合规定的安全、消防设施，并达到风险等级安全防护标准；

（六）法律、法规规定的其他条件。

第二十六条 设立博物馆以及具有博物馆性质的纪念馆、陈列馆等文物收藏单位，应当经文物行政部门核准。文物行政部门自接到申请书之日起两个月内，组织专家进行评审，对符合条件的予以核准，不符合条件的书面回复并告知理由。

博物馆及具有博物馆性质的纪念馆、陈列馆等文物收藏单位的核准事项变更，应当自变更之日起三十日内到文物行政部门办理变更手续。

第二十七条 一、二级文物应当由省文物行政部门组织专家评审确定，其中一级文物报国务院文物行政部门确认；三级文物应当由省文物行政部门或者其委托的设区的市文物行政部门组织专家评审确定。

第二十八条 文物收藏单位可以根据其收藏的性质和任务搜集藏品。

凡不具备收藏珍贵文物条件的国有文物收藏单位，其收藏的珍贵文物，文物行政部门可以指定具备条件的国有文物收藏单位代藏。文物收藏单位与代藏单位的权利义务由双方协商确定。

第二十九条 鼓励设立非国有文物收藏单位。依法设立的非国有文物收藏单位应当将其文物收藏清单报主管的文物行政部门备案；其中，珍贵文物收藏情况如有变动，应当及时报告原备案的文物行政部门。

第三十条 国有文物收藏单位法定代表人离任时必须办理藏品移交手续，并由主管的文物行政部门作出书面检查结论。

第三十一条 文物商店可以由省文物行政部门或者其委托的设区的市文物行政部门批准设立，并到工商行政管理部门办理营业执照。

经营文物拍卖的拍卖企业应当经省文物行政部门审核，报国务院文物行政部门取得文物拍卖许可证，并到工商行政管理部门办理登记手续。

文物收藏单位以外的公民、法人和其他组织可以收藏通过合法方式取得的文物，其收藏的文物可以依法流通，但法律、行政法规规定禁止买卖的除外。文物行政部门应当对文物市场加强监督和管理。

第三十二条 文物商店经省文物行政部门审核允许销售的文物应当按照国家有关规定作出记录，并在销售后报省文物行政部门备案。

第五章 文物利用

第三十三条 文物利用坚持可持续利用的原则，弘扬优秀传统文化，改善城乡人居环境，推动社会经济发展。

第三十四条 地方各级人民政府应当合理利用本地区文物资源，形成地缘文化特质和区域品牌特征，并应用于商业、贸易、旅游、交通等领域，同时采取各种方式鼓励支持社会各方面参与文物的保护和利用。

文物行政部门应当向社会提供必要的信息、指导和服务，并对文物利用进行指导和监督。

第三十五条 国有文物保护单位应当尽可能向社会开放。有文物保护单位的参观游览场所，应当从门票收入中提取一定比例用于文物保护。

博物馆应当向老年人、残疾人优惠开放，向学生免费、定期免费或者优惠低收费开放。

第三十六条 复制、拓印文物按照国家有关规定办理审批手续。文物复制品应当有明确标识。

第三十七条 利用文物保护单位或者馆藏珍贵文物进行营利性、资料性电影电视拍摄的，拍摄单位应当提前三十日向所在地文物行政部门提出申请。陈列的文物不得系统拍摄，也不得提离陈列位置拍摄。

国内新闻单位确因新闻采访需要拍摄考古发掘现场的，应当征得省文物行政部门批准，专题类、直播类拍摄活动应当由省文物行政部门报请国务院文物行政部门批准。

申请拍摄文物的单位应当具备国家规定的条件，并采取必要措施确保文物的安全，服从文物行政部门监督管理，支付因拍摄文物而产生的合理费用。

第三十八条 利用珍贵文物举办流动展览或者利用文物举办大型活动的，应当报展览地县级以上文物行政部门备案，并按照有关规定向公安机关提出申请，接受文物部门、公安机关的检查、监督、指导。

第六章 法律责任

第三十九条 违反本条例第十三条规定发现不可移动文物及其附属物后仍继续施工、不保护现场，或者违反本条例第二十一条规定擅自在考古发掘区域内继续施工或者进行生产活动的，文物行政部门应当予以制止，限期采取补救措施；造成严重后果的，处以五万元以上五十万元以下的罚款。

第四十条 违反本条例第十七条第二款规定，擅自变更已批准的修缮计划和工程设计方案中的重要内容进行施工的，由文物行政部门责令改正，造成严重后果的，处以五万元以上五十万元以下的罚款。

第四十一条 违反本条例第二十条规定，未经考古调查、勘探进行工程建设的，由文物行政部门责令改正，造成严重后果的，处以五万元以上五十万元以下的罚款。

第四十二条 违反本条例规定，造成文物灭失、损毁的，依法承担民事责任；构成违反治安管理行为的，由公安机关给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十三条 违反本条例有关规定，依法应当由规划、建设、工商、公安等部门处罚的，由相关部门按照法律、法规的规定处罚。

第四十四条 地方各级人民政府及有关部门不履行文物保护和管理职责的，由上级人民政府责令改正，并可以通报批评；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。

文物行政部门和其他有关部门的工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七章 附 则

第四十五条 本条例自2004年1月1日起施行。1994年4月22日江苏省第八届人民代表大会常务委员会第七次会议通过的《江苏省实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》同时废止。

关于《江苏省文物保护条例（草案）》的说明

——2003年8月12日在省十届人大常委会第四次会议上

省文化厅厅长 章剑华

主任、副主任、秘书长、各位委员：

我受省人民政府委托，现就《江苏省文物保护条例（草案）》（以下简称《条例（草案）》），作如下说明：